主題精選：房屋租賃定型化契約 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 106不動產經紀人考前必讀
發布日期: 2017-11-16
內文
依「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」之規定，承租人有何種情形之一者，出租人
得終止租約？出租人有何種情形之一者，承租人得終止租約？不得記載事項有哪些？
【解答】
• (一) 承租人有下列情形之一者，出租人得終止租約：
1. 遲付租金之總額達二個月之金額，並經出租人定相當期限催告，承租人仍不為支付。
2. 未經出租人同意，變更用途或將房屋之全部或一部轉租出借或以其他方式供他人使用，或
將租賃權轉讓於他人。
3. 未經出租人同意，自行改裝房屋設施。
• (二) 出租人有下列情形之一者，承租人得終止租約：
1. 房屋損害而有修繕之必要時，其應由出租人負責修繕者，經承租人定相當期限催告，仍未
修繕完畢。
2. 因不可歸責於承租人之事由，致房屋之一部減失者，承租人得按減失之部分，請求減少租
金。減少租金無法議定，或房屋存於部分不能達租賃之目的。
3. 房屋有危及承租人或其同居人之安全或健康之瑕疵時。
• (三) 房屋租賃定型化契約不得記載事項：
1. 不得約定拋棄審閱期間。
2. 不得約定廣告僅供參考。
3. 不得約定承租人不得申報租賃費用支出。
4. 不得約定承租人不得遷入戶籍。

5. 不得約定應由出租人負擔之稅賦，若較出租前增加時，其增加部分由承租人負擔。
6. 出租人故意不告知承租人房屋有瑕疵者，不得約定排除民法上瑕疵擔保責任。
7. 不得約定承租人須繳回契約書。
8. 不得約定違反法律上強制或禁止規定。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下